

Commentaire romand Code des obligations I

Intro. art. 41 - 61 CO

FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, in:

Luc Thévenoz, Franz Werro

Code des obligations I

3e édition, 2021

Helbing Lichtenhahn Verlag, ISBN 978-3-7190-3164-0

Introduction aux articles 41-61 CO

PLAN

	Note
I. Remarques introductives	1
II. RC et assurances	4
III. Loi sur l'aide aux victimes (LAVI)	7
IV. Exclusion et limitation de la responsabilité	10
V. AP RC, CO2020 et réforme du droit de la prescription	12
VI. DIP	15
VII. CPC	28

BIBLIOGRAPHIE

BRULHART, Droit des assurances privées, 2017; BUSSANI (éd.), European Tort Law, 2007; BUSSANI/INFANTINO/WERRO, The Common Core Sound: Short Notes on Themes: Harmonies and Disharmonies in European Tort Law, King's Law Journal 2009 239 ss; CHAPPUIS C./WERRO, La responsabilité civile: à la croisée des chemins, RDS 2003 237 ss; CHAPPUIS C., La limitation de la responsabilité en matière de préjudices corporels, in Le préjudice corporel: bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, 2009, 291 ss (cité: Limitation); DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2^e éd., 1982; EHREZELLER/GUY-ECABERT/KUHN (éd.), Das revidierte Opferhilfegesetz/La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infraction, 2009; FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse, 2007; GAUCH, Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts, recht 1996 225 ss; GOMM/ZEHNTNER (éd.), Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3^e éd., 2009; GREBERET *al.*, Droit suisse de la sécurité sociale, 2010; HUGUENIN/MEISE, OR 2020: Braucht die Schweiz ein neues Vertragsrecht?: Eine Einführung, RSDA 4 (2015) 280 ss; Message relatif à la modification du code des obligations (Droit de la prescription), FF 2014 221 (cité: FF 2014 221); Code des obligations (Révision du droit de la prescription), FF 2014 273 (cité: FF 2014 273); LOACKER, Abschied vom Ausgleich? Ein Kontrapunkt, REAS 2021 170 ss; PERRITAZ, La révision de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, JDC 2021 125 ss; PERRITAZ/WERRO, La pluralité des responsables dans le projet CO2020: une nouvelle approche?, REAS 2018 88 ss (cité: Pluralité); ROBERTO, Haftpflichtrecht, 2^e éd., 2018; SCHWENZER, Der Schweizerische Entwurf zur Reform des Haftpflichtrechtes, Eine Kritische Stellungnahme, in La responsabilité civile européenne de demain, Projets de révision nationaux et principes européens, 2008, 77 ss (cité: Entwurf); WERRO, The Swiss Tort Reform: A Possible Model for Europe? in European Tort Law, 2007, 81 ss (cité: Model); WERRO/BÜYÜKSAGIS, The bounds between negligence and strict liability in Bussani/Sebock (éd.), Comparative Tort Law, 2^e éd., 2021, 186 ss; WERRO/BRULHART, Le langage des assureurs échappe au plus grand nombre, Plaidoyer 2016 6 ss; WERRO/PERRITAZ, Droit suisse des obligations: La responsabilité contractuelle et la responsabilité plurale selon le projet CO2020: une nouvelle approche?, Revue de droit des affaires internationales 2018 217 ss (cité: Projet); WERRO/PERRITAZ, Les limitations inattendues de couverture et le recours de l'assureur dommages, in Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Colloque du droit de la responsabilité civile 2015, 2016, 45 ss (cité: Limitations et recours); WIDMER, Le projet suisse (mort-né) de réforme et d'unification du droit de la responsabilité civile, in La responsabilité civile de demain, Projets de révision nationaux et principes européens, 2008, 67 ss;

WIDMER/WESSNER, Révision et unification du droit de la responsabilité civile, Rapport explicatif, 2000; [Seite 401] WINIGER (éd.), La responsabilité civile européenne de demain, Projets de révision nationaux et principes européens, 2008.

I. Remarques introductives

CO 41 à CO 61 ont pour objet les règles générales de la responsabilité civile. Par 1
responsabilité civile (RC), il faut entendre l'obligation faite à une personne de
réparer le dommage causé à autrui en raison d'un acte illicite¹. Les **règles générales**
sont essentiellement de deux sortes: les unes établissent les conditions de la
responsabilité (cf. not. CO 41, 54, 55, 56 et 58) et les autres indiquent les effets
attachés à cette responsabilité (cf. CO 42 ss)².

Un **but de la RC** est de compenser le préjudice causé par une personne à une autre³. 2
Celui-ci peut prendre la forme d'un dommage ou d'un tort moral. L'enrichissement
du lésé est contraire aux principes du droit suisse (cf. CO 43 N 12; ég. Intro. CO 50-51
N 15). Le montant de la perte constitue dès lors le montant maximal des dommages-
intérêts que la victime peut obtenir, en l'absence de facteur de réduction de
l'indemnité (cf. CO 43 N 1)⁴. Un autre but de la RC est de prévenir les préjudices⁵. Il
n'est en revanche pas de punir⁶. Le droit suisse ne permet donc pas de condamner le
responsable à des dommages-intérêts punitifs⁷.

On distingue habituellement **trois sortes de responsabilités**: la responsabilité 3
aquilienne, les responsabilités objectives simples et les responsabilités objectives
aggravées. Prévue à CO 41 I, la **responsabilité aquilienne** est fondée sur la faute,
commise de manière intentionnelle ou négligente (cf. CO 41 N 56 ss). La faute réside
dans le reproche moral qui s'attache au comportement objectivement déraisonnable
(absence de diligence) de l'auteur capable de discernement (comp. CO 54). Les
responsabilités objectives simples sanctionnent, elles, le seul manque de diligence
d'une personne désignée par la loi ou le défaut d'une chose déterminée. Ici, la
sanction intervient sans égard au fait personnel ou à la capacité de discernement du
sujet de la responsabilité et de l'auteur du préjudice. On peut citer à titre d'exemples
les responsabilités de l'employeur (cf. CO 55), du détenteur d'animal (cf. CO 56), du
propriétaire d'ouvrage (cf. CO 58) et du chef de famille (cf. CC 333). Les
responsabilités objectives aggravées trouvent leur fondement dans la réalisation
d'un risque spécifique; la violation d'un devoir de diligence ou l'absence de
discernement ne joue pas de rôle⁸. A titre d'exemple, on citera la responsabilité du
détenteur de véhicule automobile (cf. LCR 58), celle des entreprises de chemins de
fer (cf. LCdF 40b) ou celle de l'exploitant d'une installation électrique (cf. LIE 27).

[Seite 402] II. RC et assurances

Il arrive souvent que le fait dommageable fonde une créance en réparation 4
simultanément **contre le responsable et contre une assurance**, privée (cf. N 5) ou
sociale (cf. N 6).

En matière d'assurances privées, l'**assurance RC** joue un rôle primordial⁹. Les règles 5
cantonales relatives à de nombreuses activités professionnelles prévoient
l'obligation de s'assurer contre le risque de responsabilité civile. Les lois fédérales
qui fondent celle-ci sur le risque font de même¹⁰. Au-delà de certaines d'entre elles,
qui règlent spécialement l'action directe contre l'assureur (cf. p.ex. LCR 65), LCA 60
I^{bis} généralise désormais cette action (cf. CO 51 N 60)¹¹. Cette règle renforce encore le
rôle de l'assurance et du même coup la protection de la victime.

L'importance de l'assurance RC tient en particulier au fait que c'est le plus souvent la 5a
couverture de cette dernière qui détermine les limites du procès qu'une victime
peut engager. Ainsi, certaines polices d'**assurance RC professionnelle** excluent de la
couverture les prétentions tendant à l'exécution de contrats ou au versement de
prestations compensatoires pour inexécution ou exécution imparfaite¹². Tel est
notamment le cas dans le domaine de la construction, où les polices d'assurance

excluent généralement les dommages résultant de travaux que le preneur d'assurance, ou une personne agissant sur son ordre, a accomplis, livrés ou fournis et dont la cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l'exécution qu'il devait. Ainsi, l'entrepreneur ou l'architecte ne peut donc pas s'assurer contre le risque de sa mauvaise prestation contractuelle, mais seulement contre les dommages corporels ou matériels (dommages «illicites» à une chose ou à une personne) que son partenaire contractuel ou un tiers, pourrait subir par suite d'une exécution défectueuse. A noter que la position d'inégalité entre l'assureur RC et la personne lésée détermine également le volume et le contenu des transactions extrajudiciaires: face à l'assureur, qui est en position de force, la victime préférera souvent transiger plutôt que de se lancer dans un procès¹³.

En matière d'assurances sociales, la **LAA** – que complètent la **LAMal** pour les personnes non assurées en **LAA** et la **LAI** et la **LPP** pour les cas d'invalidité et de décès – joue un rôle primordial dans la prise en charge des conséquences financières des accidents (cf. **CO 46 N 29**; cf. ég. Intro. **CO 47-49 N 17**)¹⁴. Elle offre des prestations définies par la loi, indépendamment de toute responsabilité civile. Elle couvre ainsi une partie importante des besoins de la victime en cas d'accident et épargne le plus souvent à celle-ci la charge et les aléas d'un procès ou d'une transaction¹⁵. En vertu de la **LAA**, les dommages corporels résultant d'accidents (professionnels ou non) font en principe l'objet d'une couverture d'assurance (cf. **LAA 6**). Cette assurance-accidents est obligatoire pour les travailleurs (cf. **LAA 1a**). Elle couvre également les indépendants et d'autres personnes assurées à titre volontaire (cf. **LAA 4**). A noter qu'en dépit de l'impact considérable de la **LAA**, la **RC** conserve un rôle fondamental. D'abord, parce que la victime peut rechercher l'auteur du dommage pour tout ce qu'elle n'obtient pas de l'assureur («découvert **LAA**»; cf. **CO 46 N 29**). Ensuite, parce que, sous réserve du droit préférentiel (cf. **[Seite 403] LPGA 73** et **LAA 42**), l'assureur est subrogé aux droits de la victime (**LPGA 72 I**; cf. **CO 51 N 40**). Il peut ainsi rechercher l'auteur du dommage à concurrence des prestations versées, selon les règles de la **RC**¹⁶.

6

III. Loi sur l'aide aux victimes (LAVI)

Comme aCst. 64^{ter}, Cst. **124** prévoit que «la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction». Sur la base de ce mandat, le législateur fédéral a adopté la **LAVI**¹⁷, qui prévoit l'aide de la collectivité aux victimes d'infractions. Cette loi a fait l'objet d'une révision totale, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2009¹⁸.

7

L'aide prévue comprend notamment l'**indemnisation** de la victime **pour le dommage** subi. Pour en bénéficier, la personne doit avoir la qualité de victime au sens de **LAVI 1 I** (personne ayant subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique) ou faire partie du cercle des bénéficiaires défini à **LAVI 1 II** (cf. **LAVI 19 I**). La notion de dommage dans la **LAVI** correspond en principe à celle du droit de la **RC**¹⁹. Les prestations **LAVI** sont subsidiaires (**LAVI 4**)²⁰, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi²¹. En outre, la victime doit déduire les prestations reçues de tiers à titre de réparation du dommage du montant qu'on prend en compte pour calculer l'indemnité de la **LAVI** (**LAVI 20 I**)²². A concurrence des montants versés, le canton est subrogé dans les prétentions de même nature que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction contre le responsable ou l'assurance **RC** de celui-ci ainsi que contre d'autres débiteurs, en particulier les assureurs sociaux. Ces prétentions priment celles que la victime peut encore faire valoir, ainsi que les droits de recours de tiers (cf. **LAVI 7 I** et **II**). L'étendue de l'indemnité versée dépend des revenus de la victime (**LAVI 6** et **20**) et

8

ne peut excéder CHF 120 000 (LAVI 20 III)²³. Les prestations LAVI ne sont en revanche pas limitées dans le temps²⁴. La victime peut voir son indemnité diminuée ou supprimée lorsqu'elle a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (LAVI 27 I; cf. CO 44 N 12 ss)²⁵.

En plus de l'indemnisation des dommages matériels et corporels, la LAVI comprend celle du **tort moral** (LAVI 22; cf. Intro. CO 47-49 N 13 ss). 9

[Seite 404] IV. Exclusion et limitation de la responsabilité

Dans le respect des limites de la loi (cf. CO 100, 101 III, 19 s. et CC 27), le responsable peut **limiter ou exclure conventionnellement sa responsabilité contractuelle** vis-à-vis de son partenaire. La question de savoir si cette exclusion est également **valable sur le plan délictuel** fait l'objet de **controverses** (CO 100 N 11 ss)²⁶. La doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral y répondent par l'affirmative²⁷. En tous cas, si on admet la validité d'une clause d'exclusion ou de limitation de responsabilité, le sens et l'étendue de cette clause se détermineront d'après la volonté des parties, établie selon le principe de la confiance²⁸. On ne saurait retenir cette volonté à la légère. On n'admettra l'exclusion de la responsabilité délictuelle que lorsque cette volonté s'impose clairement. En effet, quand une personne renonce à la protection accrue du contrat, elle ne renonce pas nécessairement pour autant à celle de la loi. De façon générale, les clauses limitatives de responsabilité doivent s'interpréter de manière restrictive²⁹. En cas de doute sur la volonté des parties, on doit donc considérer que l'exclusion de la responsabilité contractuelle n'a pas d'effet sur le plan de la responsabilité délictuelle: la victime conserve le droit d'agir sur ce plan³⁰. 10

Une partie importante de la doctrine conteste de manière générale la validité des clauses limitant ou excluant la responsabilité en matière de **préjudice corporel ou même environnemental**³¹. Plusieurs lois spéciales excluent en outre la possibilité pour le débiteur de restreindre sa responsabilité (LCR 87 I, LIE 39, LCdF 40e I, LRF 8; cf. ég. LVF 16 I). 11

V. AP RC, CO2020 et réforme du droit de la prescription

A la fin des années huitante, le DFJP a institué une commission d'étude pour la révision totale du droit de la RC. C'est ainsi qu'à vu le jour en 1999 l'**Avant-projet de révision et d'unification du droit de la RC (AP RC)** qu'ont rédigé les professeurs Pierre Widmer et Pierre Wessner³². Ce projet avait pour but d'unifier le droit de la RC, d'éviter la multiplication des lois spéciales³³ et d'assurer une meilleure coordination des règles qu'il contient avec celles du droit des assurances³⁴. Le 21 janvier 2009, le Conseil fédéral a toutefois décidé de renoncer au projet, le jugeant trop novateur³⁵. Pour l'essentiel des nouveautés apportées par l'AP RC, cf. la précédente édition de ce commentaire (Intro. CO 41-61 N 14). 12

[Seite 405] Plus récemment, un groupe d'experts a rédigé un projet de révision des dispositions générales du droit des obligations. Ce projet a paru en 2013 et a fait l'objet d'un commentaire de ceux qui en étaient les auteurs³⁶. On a donné au **projet** le nom de «**CO 2020**», dans l'idée que la date d'entrée en vigueur pourrait intervenir en 2020³⁷. En matière de responsabilité civile, le projet a repris une partie des propositions de l'AP RC, notamment en ce qui concerne la clause générale de responsabilité pour risque. Il a toutefois proposé une définition différente de la faute et de l'illicéité³⁸. Au demeurant, le Conseil fédéral a proposé de ne pas donner suite à ce projet³⁹. Celui-ci demeure néanmoins un outil de réflexion utile, et c'est pourquoi on y renverra ici et là, comme on le fera pour l'AP RC. 13

Enfin, le 29 novembre 2013, le Conseil fédéral a publié un projet de **réforme du droit de la prescription**⁴⁰. Ce projet faisait suite à un avant-projet mis en consultation à la fin du mois d'août 2011, lequel avait pour but de moderniser et d'uniformiser le droit de la prescription⁴¹. Cet avant-projet résultait d'une motion et 14

de deux initiatives parlementaires qui réclamaient un allongement des délais de prescription afin de permettre la réparation des **dommages différés**, comme ceux dont souffrent les victimes de l'amiante⁴². Le Conseil fédéral a toutefois abandonné l'objectif d'une uniformisation de la prescription dans son projet final. Il s'est concentré sur l'allongement des délais ainsi que sur une «harmonisation» de ceux-ci⁴³. Malgré ces modifications plus ponctuelles, le nouveau droit de la prescription, finalement entré en vigueur le 1^{er} janvier 2020, ne répond guère aux attentes des victimes de l'amiante. Nous le verrons dans le commentaire de CO 60(cf. CO 60 N 28). CO 128a contient par ailleurs des innovations dont la teneur peine à convaincre (cf. CO 60 N 6; CO 128a N 7 ss, 19)⁴⁴.

VI. DIP

Le DIP permet de résoudre trois questions qui se posent dans les situations de RC 15
présentant un élément d'extranéité: celles de la **compétence internationale directe**, du **droit applicable** et de la **reconnaissance des jugements**. Ce sont principalement la **LDIP** et la **Convention de Lugano (CL)** qui régissent ces questions. Nous limiterons notre analyse à ces deux textes, dont nous donnerons ici un aperçu sommaire, renvoyant pour le reste aux ouvrages spécialisés⁴⁵. LDIP 129 ss traitent des «actes illicites». Les «disposi [Seite 406] tions communes» aux contrats, à l'enrichissement illégitime et aux actes illicites de LDIP 143 ss sont également importantes en matière de RC; LDIP 149 règle ainsi la question de la reconnaissance des décisions étrangères pour l'ensemble du droit des obligations.

LDIP 129 à 131 règlent la **compétence internationale directe des tribunaux suisses** pour les actions fondées sur un acte illicite (cf. N 17 à 21). La loi ne fait pas de distinction selon qu'il s'agit d'une responsabilité pour faute ou d'une responsabilité objective (simple ou aggravée)⁴⁶. 16

LDIP 129 I prévoit la compétence de principe des tribunaux suisses du **domicile** ou, à défaut de domicile, de ceux de la **résidence habituelle** ou de l'**établissement du défendeur**. Pour les sociétés, le siège vaut domicile (cf. LDIP 21 I). 17

Lorsque le défendeur n'a en Suisse ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du **lieu de l'acte ou du résultat** (cf. LDIP 129 II). 18

En cas de **pluralité de défendeurs pouvant être recherchés en Suisse**, LDIP 129 III prévoit que la victime peut intenter son action contre tous devant le même juge compétent, à la condition que ses prétentions soient essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques. L'article précise que «le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive». 19

LDIP 130 prévoit des **fors spéciaux** pour les actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou par le transport de substances nucléaires. Ces différents fors l'emportent sur ceux de LDIP 129, mais ne sont pas exclusifs; les parties peuvent procéder à une éléction de for ou conclure une convention d'arbitrage⁴⁷. 20

LDIP 131 prévoit un for spécial pour l'**action directe de la victime contre l'assureur RC** de l'auteur du dommage: la victime peut porter son action devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l'établissement de l'assureur en Suisse, soit du lieu de l'acte ou du résultat. L'importance de ce for s'était surtout manifestée en matière d'accidents de la circulation routière⁴⁸. Avec le nouvel LCA60 I^{bis}, qui généralise l'action directe (cf. N 5), l'importance de ce for se trouve grandement renforcée. 21

LDIP 132 à 142 règlent la question du **droit applicable** (cf. N 23 à 26). 22

En ce qui concerne le droit applicable, les parties peuvent, une fois que le dommage s'est produit et jusqu'à ce que des conclusions aient été prises devant le tribunal⁴⁹, 23

faire une **élection de droit** (cf. LDIP 132); celle-ci se limite au droit du for, c'est-à-dire au droit suisse (rattachement subjectif).

Lorsque les parties n'ont pas fait d'élection de droit, LDIP 133 prévoit différents **rattachements généraux** (rattachement objectif). Le premier qui entre en ligne de compte est le rattachement accessoire de LDIP 133 III. Celui-ci soumet les prétentions fondées sur un acte illicite qui viole un rapport préexistant entre les parties au droit applicable à ce rapport. Lorsqu'un tel rapport n'existe pas, LDIP 133 I prévoit un rattachement commun [Seite 407] à la résidence habituelle des parties, si celle-ci se trouve dans le même Etat. Dans le cas contraire, LDIP 133 II prévoit le rattachement à la loi du lieu du délit, sous réserve du cas où le résultat s'est produit, de manière prévisible pour l'auteur, dans un autre Etat. Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

LDIP 134 à 139 prévoient une série de **rattachements spéciaux**. En ce qui concerne les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière, LDIP 134 renvoie à la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière. LDIP 135 traite des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit. LDIP 136 est consacré aux prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale et LDIP 137 à celles fondées sur une entrave à la concurrence. LDIP 138 traite de prétentions résultant des immissions dommageables provenant d'un immeuble. Quant à LDIP 139, il est applicable aux prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité.

Enfin, la LDIP prévoit trois **règles spéciales** en matière de droit applicable. La première, LDIP 140, prévoit qu'en cas de pluralité d'auteurs, le droit applicable se détermine séparément pour chacun d'eux, quel qu'ait été leur rôle. La deuxième, LDIP 141, dispose que l'action directe (LCA 60 I^{bis}; N 5) qu'a la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage relève alternativement du droit applicable à l'acte illicite ou du droit applicable au contrat d'assurance⁵⁰. La troisième, LDIP 142, règle le domaine du droit applicable; celui-ci détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. La disposition précise qu'on prend en considération les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte.

Dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne, c'est la Convention de Lugano (CL) qui détermine le for⁵¹. CL 5 (3) prévoit qu'en matière délictuelle (ou quasi délictuelle), lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, il peut être attiré dans un autre Etat contractant au for du lieu où l'acte dommageable s'est produit (for alternatif et non subsidiaire, à la différence de LDIP 129 II)⁵². En outre, en vertu de CL 5 (4), le tribunal saisi de l'action publique peut connaître de l'action civile lorsqu'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondée sur une infraction, dans la mesure où sa loi le prévoit. CL 6 (1) dispose par ailleurs que, s'il y a plusieurs défendeurs, ils peuvent être attirés devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.

[Seite 408] VII. CPC

Depuis le 1^{er} janvier 2011, les **règles de for** sont celles du Code de procédure civile suisse⁵³. En vertu de CPC 10 I (a) et (b), le for est situé au domicile (personne physique) ou au siège (personne morale) du défendeur. A défaut d'un domicile au sens du CC, le for est celui de la résidence habituelle du défendeur ou de son dernier lieu de résidence connu (CPC 11). CPC 15 prévoit que lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard de l'un l'est à l'égard de tous les autres (sauf si sa compétence repose sur une élection de for). Sous réserve

des fors impératifs prévus par la loi, les parties peuvent convenir par écrit d'une élection de for (CPC 17).

Pour les actions fondées sur un acte illicite, CPC 36 prévoit plusieurs fors alternatifs: 29
le domicile ou le siège du lésé, celui du défendeur, le lieu de l'acte ou le lieu du résultat de celui-ci. CPC 38 prévoit en outre le for du lieu de l'accident lorsque l'action découle d'un accident impliquant un véhicule à moteur ou une bicyclette. CPC 39 réserve enfin la compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles.

Fussnoten:

- 1 WERRO, RC, N 1 ss.
- 2 DESCHENAUX/TERCIER, § 26 N 56.
- 3 WERRO, RC, N 2; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 63; REY/WILDHABER, N 11 ss.
- 4 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 64.
- 5 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 66; ROBERTO, N 02.64; à ce sujet, récemment, LOACKER, 170 ss.
- 6 CHK-MÜLLER, N 4.
- 7 GAUCH, Grundbegriffe, 225.
- 8 WERRO, RC, N 32; REY/WILDHABER, N 96.
- 9 WERRO, RC, N 10 ss; BRULHART, N 81 ss et N 873 ss.
- 10 BRULHART, N 81.
- 11 PERRITAZ, 128 ss.
- 12 TF, 4A_194/2014; BRULHART, N 881 ss; pour d'autres exemples de limitation de couverture, cf. WERRO/PERRITAZ, Limitations et recours, 46 ss.
- 13 WERRO/BRULHART, 1 ss.
- 14 Pour un aperçu de l'ensemble de la matière, cf. GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO.
- 15 WERRO, RC, N 15 ss.
- 16 Sur l'ensemble de la question, cf. FRÉSARD-FELLAY.
- 17 RO 2008 1607, FF 2005 6683.
- 18 Cf. Message du CF du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), FF 2005 6683 ss. Sur les modifications apportées par la nouvelle LAVI, cf. les ouvrages édités par EHRENZELLER/GUY-ECABERT/KUHN et GOMM/ZEHNTNER.
- 19 Cf. LAVI 19, qui renvoie à CO 45 et 46 mais limite la réparation du dommage ménager et des frais liés aux soins. Cf. ég. ATF 133 III 361, c. 5.1; ATF 129 II 49, c. 4.3.2, SJ 2003 I 157 (rés.); WERRO, RC, N 1118.
- 20 ATF 126 II 237, c. 6a.
- 21 ATF 129 II 145, c. 3, SJ 2003 I 365 (rés.); ATF 125 II 169, c. 2b/cc.
- 22 Contrairement à la jurisprudence (ATF 129 II 145), la nouvelle LAVI prévoit le principe de la concordance des droits: LAVI 7 I évoque en effet «les prétentions de même nature».
- 23 Cf. ATF 125 II 169, c. 2b.
- 24 ATF 134 II 308; ég. ATF 129 II 49, c. 4.2, SJ 2003 I 157 (rés.).
- 25 Cf. ATF 128 II 49, c. 3.
- 26 CHAPPUIS C., in CHAPPUIS C./WERRO, 374 ss.
- 27 ATF 120 II 58, c. 3a, JdT 1994 I 754; ATF 111 II 480, JdT 1986 I 244; WIDMER/WESSNER, 259 et les réf. citées.
- 28 ATF 130 III 686, c. 4.3.1, JdT 2005 I 247; cf. ég. TERCIER/PICHONNAZ, N 1264; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 24.02.
- 29 CHAPPUIS C., Limitation, 312.

- 30 CHAPPUIS C., *in* CHAPPUIS C./WERRO, 384; BK-BREHM, N 232c.
- 31 Cf. TERCIER/PICHONNAZ, N 1267; BK-BREHM, N 232b. Sur l'état de la question, cf. CHAPPUIS C., *Limitation*, 297.
- 32 Pour une discussion de l'AP RC, cf. les rapports présentés au Congrès de la Société suisse des Juristes de 2003 par CHAPPUIS C., JAAG, LOSER-KROGH et WERRO, *in* SSJ 2003; cf. ég. BRÜGGEMEIER, *Reform*, 49 ss (à mettre dans la bibliographie spéc. de 41); critiques sur la faute subjective, SCHWENZER, *Entwurf*, 78 ss, 84 ss; WERRO, *Model*, 99 ss.
- 33 WIDMER/WESSNER, 61; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 N 101 ss; ROBERTO, N 02.61 ss.
- 34 WERRO, RC, N 22.
- 35 Disponible sur: <https://www.bj.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2009/2009-08-31.html> (dernière consultation, le 15.7.2021).
- 36 Pour les règles de la RC, cf. CO 2020-FELLMANN/MÜLLER/WERRO.
- 37 HUGENIN/MEISE, 294.
- 38 WERRO, RC, N 23.
- 39 Modernisation de la partie générale du Code des obligations, Rapport du Conseil fédéral en réponse aux postulats 13.3217 Bischof et 13.3226 Caroni du 13 janvier 2018, disponible sur le site www.bj.admin.ch.
- 40 Disponible sur: <https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/273.pdf> (dernière consultation, le 15.7.2021); cf. ég. le Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 relatif à la modification du Code des obligations (Droit de la prescription), FF 2014 221 ss et FF 2014 273.
- 41 Disponible sur: <https://www.bj.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/news/2011/2011-08-31.html> (dernière consultation, le 15.7.2021).
- 42 Cf. Initiative parlementaire 06.473: «Victimes de l'amiante. Combler les lacunes dans la législation actuelle»; Initiative parlementaire 06.404: «Délais de prescription en matière de responsabilité civile»; Motion 07.3763: «Délais de prescription en matière de responsabilité civile».
- 43 FF 2014 222.
- 44 A ce sujet, cf. WERRO/PICHONNAZ (éd.), *Le nouveau droit de la prescription*, 2019.
- 45 Cf. BUCHER (éd.), CR-LDIP/CL, 2011; DUTOIT, DONZALLAZ, *La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale* I, 1996; *idem*, II, 1997; *idem*, III, 1998; MÜLLER-CHEN/WIDMER LÜCHINGER (éd.), ZK-IPRG, 3^e éd., 2018; *idem*, ZK-LugÜ, 2^e éd., 2016; BSK-IPRG; OETIKER/WEIBEL (éd.), BSK-LugÜ, 2^e éd., 2016.
- 46 BSK-KESSLER, N 56.
- 47 DUTOIT, 457 N 2; CR LDIP-BONOMI, LDIP 130 N 3.
- 48 BSK-KESSLER, N 56.
- 49 DUTOIT, 460 N 1; CR LDIP-BONOMI, LDIP 132 N 10.
- 50 DUTOIT, 457 N 1.
- 51 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (RS 0.275.11). Révisée, la nouvelle Convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1^{er} janvier 2011 et s'applique désormais à tous les Etats membres de l'UE. Les tribunaux suisses prennent en compte la jurisprudence de la CJUE sur le Règlement Bruxelles I dans l'interprétation qu'ils en font. Au sein de l'UE, ce sont le Règlement CE N^o 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale «Bruxelles I» et le Règlement CE 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») qui s'appliquent en cette matière.
- 52 DUTOIT, 452 N 7.
- 53 La loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors) a pour sa part été abrogée.